

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 878 - 879/2536	นายประณต สว่างพล กับพวก	โจทก์
	นายประสพ พิมพ์เก่า กับพวก	จำเลย
	นายไพบูลย์ บุญญลักษณ์ ที่ 2	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายปัญญา บุญญลักษณ์ ที่ 3	จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 237, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึง ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ฎีกาของจำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นข้อเท็จจริงทั้งสิ้น จึงไม่รับฎีกา

จำเลยที่ 2 ที่ 3 เห็นว่า ทุนทรัพย์ที่จะถือเป็นหลักในการ ฎีกาได้หรือไม่นั้นให้ถือทุนทรัพย์ที่โจทก์เรียกร้องมา ในศาลชั้นต้นเป็นเกณฑ์ ซึ่งคดีนี้โจทก์ฟ้องเรียกร้องมาจำนวนละ สี่แสนบาทเศษ จำเลยที่ 2 ที่ 3 จึงฎีกาข้อเท็จจริงได้และฎีกา ของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ก็เป็นปัญหาข้อกฎหมายด้วย โปรดมีคำสั่ง ให้รับฎีกาของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกันโดยให้เรียกโจทก์ที่ 1 ที่ 2 ในสำนวนแรกว่า โจทก์ที่ 1 ที่ 2 เรียกโจทก์ที่ 1 ที่ 2 ในสำนวนหลังว่า โจทก์ที่ 3 ที่ 4

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 190,000 บาท ให้แก่โจทก์ที่ 1 ที่ 2 พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ(ฟ้องวันที่ 28 กันยายน 2532) ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 190,000 บาท ให้แก่โจทก์ที่ 3 ที่ 4 พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ(ฟ้องวันที่ 28 กันยายน 2532)

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว(อันดับ 182)

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ยื่นคำร้องนี้ โดยมีได้นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาล ศาลชั้นต้นให้ส่งศาลฎีกาสั่ง (อันดับ 185 และ 203)

คำสั่ง

เมื่อปรากฏว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 ยื่นคำร้อง อุทธรณ์คำสั่ง ศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกา โดยมีได้นำค่าฤชา ธรรมเนียมทั้งปวงมาวางศาล และนำเงินมาชำระตามคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ภาค 1 หรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา จึงเป็นการ ไม่ชอบด้วยบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247 ให้ยกคำร้อง

เมื่อปรากฏว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 ยื่นคำร้อง อุทธรณ์คำสั่ง ศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกา โดยมีได้นำค่าฤชา ธรรมเนียมทั้งปวงมาวางศาล และนำเงินมาชำระตามคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ภาค 1 หรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา จึงเป็นการ ไม่ชอบด้วยบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247 ให้ยกคำร้อง

(ประพัฒน์ อุฑาภาพ-บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ